

ACUERDO DE COOPERACIÓN

RAPPI	
RAZÓN SOCIAL:	Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	TRA150604TW1
DOMICILIO:	Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 57, Col. Ampliación Granada, Del. Miguel Hidalgo. Ciudad de México, México. C.P. 11520.
REPRESENTANTE LEGAL:	Juan Pablo Ortega Merino
IDENTIFICACIÓN OFICIAL REPRESENTANTE LEGAL:	Pasaporte No. AO224477
ALIADO – Shake Shack	
RAZÓN SOCIAL:	Operadora de Alimentos y Malteadas S.A.P.I. de C.V.
MARCA	Shake Shack
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	OCC110111QTA
DOMICILIO:	Avenida Ejército Nacional 769, Torre B Piso 10, Granada, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 11520
REPRESENTANTE LEGAL:	Juan Carlos Alverde Losada
IDENTIFICACIÓN OFICIAL REPRESENTANTE LEGAL:	Pasaporte No. G22457877

El Aliado acepta que, independientemente de la Razón Social y/o la persona física con la cual opere la Marca, todas ellas

estarán sujetas a lo establecido en el presente Acuerdo, siempre y cuando el Aliado ejerza algún tipo de control sobre la Marca.

Entre las Partes previamente identificadas en la tabla anterior se ha efectuado un Acuerdo con el fin de establecer relaciones comerciales entre Rappi y el Aliado. Ambas Partes declaran que cuentan con la capacidad legal y económica para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones que les derivan del presente Acuerdo. Así mismo, declaran que conocen el contenido y alcance de todas y cada una de las disposiciones legales que se citan en el presente Acuerdo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previo las siguientes definiciones:

Definiciones.

Servicio Rappi. Rappi es una plataforma virtual que presta servicios de tecnología a dos tipos de usuarios: Consumidores y Rappitenderos. A través de esta plataforma se exhiben productos y servicios de diversos establecimientos de comercio ajenos a Rappi para que sean adquiridos por los Consumidores. Rappi no presta ningún tipo de servicio de logística, suministro o de entrega de productos a terceros. Rappi actúa en calidad de independiente y como simple intermediario, sin ningún tipo de vínculo laboral con los usuarios de su plataforma o con el Aliado.

Consumidores/Usuarios. Es el cliente final que adquiere y goza del producto adquirido a través de la plataforma virtual Rappi.

Rappitenderos. Personas naturales que, de manera habitual, son contratados por los Usuarios/Consumidores

para que realicen las entregas de los productos y presten los servicios solicitados por los Usuarios/Consumidores.

Cooking Time. Tiempo de preparación establecido por el Aliado al recibir cada pedido en la tablet.

Seguridad e higiene. El Aliado reconoce que es el entero responsable por la calidad, higiene, elaboración y seguridad de los ingredientes del producto y acepta cumplir con toda la normatividad en materia de seguridad alimentaria de los mismos. Rappi no será responsable en ningún grado por cualquier incumplimiento del Aliado de los criterios anteriores.

Antecedente. Con fecha 19 de mayo del 2020, las partes firmaron un acuerdo cooperación para la venta de productos a través de la plataforma digital Rappi.

Las partes acuerda que a partir de la fecha de firma del presente acuerdo se da por terminado el acuerdo antes referido y las partes otorgan el más amplio finiquito de las obligaciones establecidas en el mismo, por lo que, el único convenio subsistente entre las partes será el presente acuerdo.

Contexto y objeto. Este documento es un convenio de cooperación entre Rappi y el Aliado, que busca incrementar ventas a través de la plataforma digital de Rappi. Se entiende que ambas sociedades son independientes, sin ningún nexo patrimonial y/o jurídico previo entre las mismas. Las Partes cumplirán con sus obligaciones frente a terceros (en el ámbito laboral, de seguridad social y de carácter fiscal) independientemente.

El Aliado podrá establecer los precios que más le convengan para la venta de los productos, los cuales serán

proporcionado a Rappi para establecerse en la plataforma.

Obligaciones de Rappi. Son obligaciones de Rappi las siguientes: (i) Diseñar, sin costo alguno, un catálogo de productos personalizado para el Aliado; (ii) Tener disponibilidad logística para realizar los pedidos que se hagan a través de la plataforma (Se exceptúan casos de fuerza mayor, caso fortuito e inconvenientes técnicos mayores de la plataforma); (iii) Cumplir con los protocolos de entrega acordados con el Aliado (Horarios, sucursales, etc.); (iv)

Enviar un reporte semanal detallado de las ventas realizadas a través de la plataforma, indicando número de orden, punto de venta del Aliado, fecha y hora de la transacción, productos vendidos, forma de pago y en su caso tipo de tarjeta (débito o crédito), así como un perfil del desempeño del Aliado dentro de la plataforma virtual de Rappi que contenga frecuencia de pedidos de los usuarios a través de la plataforma virtual Rappi ya sea de forma mensual o semanal, porcentaje de órdenes solicitadas de los establecimientos del Aliado en comparación con otros aliados, Información personal de los usuarios consumidores, tales como correo electrónico, teléfono, nombre, Información de comportamiento de la categoría de hamburguesas y demás tipos de comida "Share Of Wallet", porcentaje de órdenes de los establecimientos del Aliado, tal como se detalla en el Anexo 1 del presente Acuerdo, mismo que forma parte integral de este documento. Se aclara que la información transferida en virtud del presente Acuerdo no podrá ser utilizada para fines distintos al propósito del presente Acuerdo por el Aliado, en caso contrario, el Aliado se hará acreedor a la penalidad establecida en la cláusula

denominada Manejo de Base de Datos; (v) Todos los pedidos de Rappi deben ser tramitados a través de cualquier plataforma de Rappi.

Obligaciones del Aliado. Son obligaciones del Aliado las siguientes: (i) Enviar los logos y artes de la marca en el formato requerido; (ii) Diligenciar la información de productos en los formatos requeridos (Productos y precios); (iii) Notificar a Rappi sobre modificaciones de productos, ingredientes; cambio de dirección, horarios de operación, entre otros cambios considerables al día siguiente de haber realizado las modificaciones; (iv) Entregar los productos a los Rappitenderos, en empaques adecuados y totalmente sellados, junto con los accesorios necesarios para el consumo, tales como cubiertos, servilletas, salsas y condimentos correspondientes. El Rappitendero no deberá pagar ningún valor, solamente deberá retirar los productos del establecimiento; (v) Tramitar todos los pedidos de productos de sus establecimientos, que se soliciten a través de cualquier plataforma virtual de Rappi; (vi) Autorizar el uso de la imagen de la marca por parte de Rappi para publicaciones físicas y digitales (ej. Instagram, flyers, etc.), siempre y cuando dichas publicaciones sean conciliadas previamente con el equipo de mercadotecnia del Aliado y siempre y cuando vaya con la imagen del local del Aliado; (vii) Ubicar en un lugar visible el material publicitario suministrado por Rappi y promocionar la alianza con Rappi a través sus redes sociales, previa autorización del Aliado (viii) Se aclara que Rappi cubrirá el 60% (sesenta por ciento) del valor total de las órdenes canceladas por los usuarios. Dicho porcentaje

se otorgará con el fin de no generar perjuicios adicionales al Aliado ni a Rappi, por costos incurridos en cancelaciones generadas por el usuario; (ix) En caso de que el usuario/consumidor reciba un producto errado o una orden incompleta, el Aliado deberá asumir el valor de los mismos. De esta manera, el Aliado autoriza el descuento semanal de dichos valores del total de sus ventas a través de la plataforma. El valor pagadero por parte del Aliado a Rappi, mencionado anteriormente, es de carácter adicional a aquel pagado por concepto de uso y alquiler de la plataforma virtual Rappi, porcentaje que no podrá superar el 3% (tres por ciento) del total de órdenes, (x) Abstenerse de reproducir, copiar y/o desarrollar cualquier software de propiedad de Rappi, en particular la plataforma virtual (aplicación y sitio web), de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada Propiedad Industrial.

Emisión del ticket. El Aliado tiene la obligación de emitir el ticket del pedido recibido por la plataforma virtual de Rappi, a nombre del usuario que realizó el pedido. De ninguna manera el ticket podrá emitirse a nombre de Rappi. Dicho ticket deberá ser entregado por el Rappitendero al momento de realizar la entrega de cada producto.

Venta de bebidas alcohólicas. El Aliado reconoce que cuenta con los permisos y licencias de las autoridades competentes para la venta y expendio de bebidas alcohólicas. Se aclara que es responsabilidad exclusiva del Aliado la expedición y renovación de las licencias correspondientes. Así mismo el Aliado acepta cumplir la normatividad referente a las restricciones de venta por zonas,

horarios y cualquier otro tipo de limitaciones aplicables a la comercialización de estos productos, especialmente la prohibición de venta a menores de edad.

Contraprestación. Las partes acuerdan que Rappi contará con una exclusividad en su favor de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada Exclusividad. A partir de la fecha de firma efectiva en el presente acuerdo y durante dicho(s) periodo(s) de exclusividad el porcentaje cobrado por concepto de alquiler y uso de la plataforma será del **0% (cero por ciento)**, siempre que se cumpla con lo establecido en el presente Acuerdo. Una vez concluido dicho(s) periodo(s) de exclusividad, el Aliado deberá pagar por concepto de alquiler y uso de la plataforma el **10% (diez por ciento) + IVA** del total transado en la plataforma virtual de Rappi. Se aclara que para el caso de que el Aliado decida continuar con la exclusividad pasados los primeros 12 (doce) meses de ejecución del presente Acuerdo, el porcentaje cobrado por concepto de uso y alquiler de la plataforma será del **5% (cinco por ciento) + IVA** del total transado en la plataforma virtual Rappi.

Forma de Pago. Durante el periodo de exclusividad mencionado, las cantidades pagadas por los Consumidores Finales por los Pedidos correspondientes deberá ser transferido por Rappi al Aliado, lo cual se llevará a cabo de la siguiente forma:

(i) Las cantidades pagadas por los consumidores finales por los Pedidos que sean recibidas de lunes a domingo serán transferidos por Rappi al Aliado a más tardar el día viernes próximo antes de las **10:00 horas**, quedando así un pago semanal a la cuenta bancaria:

- Titular: Operadora Alimentos y Malteadas SAPI de CV
- Cuenta Bancaria: 0180378291
- Clabe Interbancaria: 012180001803782911
- Banco: BBVA

El aliado podrá en cualquier momento mediante una notificación por escrito a Rappi con cuando menos 15 (quince) días de anticipación, modificar las cuentas bancarias a las cuales Rappi deberá realizar las transferencias de las cantidades pagadas por los consumidores finales por los pedidos, siempre que los datos bancarios del titular coincidan con la persona moral que suscribe el presente Acuerdo.

(ii) En caso de que el último día del plazo para la transferencia de las cantidades pagadas por los consumidores finales por los pedidos por Rappi al Aliado sea en día inhábil en el que los bancos comerciales permanezcan cerrados en México, dicho plazo será prorrogado al primer día hábil siguiente.

Rappi se obliga a entregar al Aliado una factura a semana vencida por la contraprestación del servicio el primer día de la semana siguiente en que se generaron las ventas a través de la plataforma de Rappi, por virtud de las cuales se establece el cálculo de la contraprestación semanal que corresponda, teniendo por entendido que la factura deberá cumplir todos los requisitos que la legislación aplicable requiera. Al término del periodo (s) de exclusividad el Aliado acepta y autoriza en este acto a Rappi a cobrar la contraprestación, así como el IVA correspondiente a la misma, de las cantidades pagadas a los consumidores finales

a través de la plataforma a cambio de los pedidos, conforme a lo establecido en el apartado de contraprestación.

Integración al POS. Rappi se compromete a integrar su plataforma al sistema POS que utilice el Aliado, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir la firma del presente Acuerdo.

Fondo de mercadotecnia. Rappi destinará un fondo de mercadotecnia de hasta **MXN \$10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 Moneda Nacional)**. Dicho fondo será manejado de la siguiente manera:

- Rappi otorgará a la cuenta bancaria del Aliado antes referida la cantidad de \$5,000,000.00 (Cinco Millones de Pesos) por concepto de contraprestación por Fondo de Mercadotecnia para el desarrollo de un plan de publicidad en conjunto con el Aliado, mismo que deberá ser definido y suscrito por las partes en un Anexo que formará parte integral del presente Acuerdo y contendrá las diversas acciones que de tiempo en tiempo podrán activar las Partes.
- Rappi destinará su vez \$5'000,000.00 (Cinco Millones de Pesos) para el desarrollo de un plan de publicidad en conjunto con el Aliado.

El fondo manejado por cada una de las partes será invertido gradualmente y de común acuerdo durante la vigencia del presente a fin de potenciar las ventas del Aliado por medio de la plataforma virtual Rappi. Mientras tanto el que Rappi le otorgará al Aliado deberá ser depositado por Rappi a más tardar dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la

firma del Anexo.

La presente cláusula se encuentra condicionada al cumplimiento del Aliado de la obligación de exclusividad establecida en el presente Acuerdo. En caso de que el Aliado incumpla con la obligación de exclusividad antes de cumplido el plazo pactado, la presente cláusula se entenderá por no escrita y el Aliado deberá pagar de vuelta a Rappi la totalidad del Fondo de Mercadotecnia depositado en la cuenta bancaria del Aliado señalada en la cláusula denominada Forma de Pago hasta la fecha en que se configure el incumplimiento.

Exclusividad. El Aliado se obliga a tener exclusividad con Rappi durante los primeros 6 (seis) meses de ejecución del presente Acuerdo, contados a partir de la fecha efectiva de inicio de operaciones que de común acuerdo establezcan las Partes y así mismo se firme el documento correspondiente para el inicio de dicho plazo, mismos que podrán ser prorrogables por un período adicional de 6 (seis) meses, siempre y cuando dicho periodo sea acordado de común acuerdo por las Partes. En caso de que el Aliado no desee continuar con la exclusividad pasados los primeros 6 (seis) meses de ejecución del presente Acuerdo, deberá notificarlo a Rappi con al menos 30 días de anticipación al vencimiento de dicho período. Se aclara que para el caso de que las Partes no manifiesten su deseo de dar por terminada la exclusividad, se entenderá que el Acuerdo continuará ejecutándose en iguales condiciones en las que se ha llevado a cabo, es decir, respetando la obligación de exclusividad. Por lo que durante el período o períodos de exclusividad no

podrá exhibir sus productos ni mostrar sus marcas y logos en una plataforma (aplicación móvil o sitio web) igual o similar a Rappi. En caso de incumplir con esta obligación durante el período o períodos de exclusividad acordado en la presente cláusula, el Aliado se verá obligado a duplicar el porcentaje acordado por concepto del alquiler y uso de la plataforma, es decir, deberá pagar el 20% (veinte por ciento) + IVA del total transado en la plataforma virtual Rappi. Dicho aumento aplicará, a partir que Rappi le notifique y acredite la configuración del incumplimiento de la presente cláusula de exclusividad. Se aclara que dicho aumento aplicará a partir de la fecha de notificación y acreditación de incumplimiento por parte de Rappi y permanecerá hasta que el Aliado termine dicho acuerdo con otra plataforma electrónica.

El incumplimiento del Aliado de la obligación de exclusividad frente a Rappi antes mencionada, lo hará incurrir en el pago del 10% (diez por ciento) del valor total de las ventas realizadas a través de la plataforma hasta el momento en que se configure el incumplimiento y deberá ser pagado dentro de los 30 (treinta) días siguientes a partir del mismo.

Asimismo, el Aliado deberá pagar de vuelta a Rappi íntegramente la cantidad depositada en su cuenta bancaria por Rappi por concepto de Fondo de Mercadotecnia.

Dicho pago deberá realizarse dentro de los 30 (treinta) días calendario siguientes a la fecha en que el Aliado haya incumplido la obligación de exclusividad, mediante consignación bancaria a la cuenta relacionada a continuación:

- *Titular:* TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V.
- *Cuenta Bancaria:* 92-00203415-2
- *Clabe Interbancaria:* 014180920020341528
- *Banco:* SANTANDER

Este incumplimiento se entenderá configurado sin necesidad de requerimiento por parte de autoridad judicial alguna.

Impuestos. Cada Parte será responsable de los pagos de los impuestos que las leyes les impongan con ocasión de la celebración de este Acuerdo.

Cumplimiento. En caso de que cualquiera de las partes incumpla en cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, o lo termine anticipadamente, será responsable frente a la otra parte, por todos los daños y perjuicios que se causen con motivo del incumplimiento y/o la terminación del presente Acuerdo.

No transferencia de tecnología. El presente Acuerdo bajo ningún presupuesto se podrá entender como transferencia a cualquier título de la tecnología de la cual es propietaria Rappi, su matriz, subsidiarias y/o filiales.

Derechos de propiedad industrial. La firma del presente Acuerdo no se entenderá como cesión a ninguna de las Partes de los derechos de propiedad industrial de la otra Parte (marcas, signos distintivos, patentes y demás), sin perjuicio de lo anterior las Partes podrán usar razonablemente la marca de la otra Parte con el fin de alcanzar el objeto del presente Acuerdo, comprometiéndose a no afectar la imagen y buen nombre de la otra Parte.

Rappi no podrá utilizar marcas, signos distintivos, patentes y

demás que formen parte de la marca del Aliado sin previo acuerdo entre las partes.

Manejo de bases de Datos. Debe entenderse por base de datos, el conjunto organizado de datos personales que pueda ser objeto de cualquier operación o conjunto de operaciones: recolección, almacenamiento, uso, transferencia o remisión en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El Aliado Comercial deberá garantizar el adecuado manejo, uso y disposición de la información contenida en las bases de datos del Aliado Comercial o de Rappi, sobre las cuales cada uno deberá contar con la debida autorización de los titulares de los datos personales contenidas en las mismas para su tratamiento, y darán cumplimiento a lo previsto en la norma mencionada anteriormente.

Los datos personales de los Usuarios/Consumidores de la Plataforma (nombre, correo electrónico y teléfono), se entenderán transferidos al Aliado Comercial con el único y exclusivo objeto del presente Convenio. En ese sentido el Aliado Comercial será en único responsable del tratamiento de los Datos Personales de los Titulares que en virtud del presente Convenio tenga acceso. Dichos datos personales no podrán ser utilizados o almacenados por el Aliado Comercial, toda vez que no cuenta con la debida autorización del titular para este fin.

En caso de reclamaciones por parte de los Usuarios/Consumidores por el uso no autorizado de los datos personales por parte del Aliado Comercial, éste deberá mantener en paz y a salvo a Rappi ante cualquier tipo de

reclamación o sanción por parte de los usuarios/consumidores y/o de la autoridad competente respectivamente, haciéndose cargo de todos los gastos y honorarios que se causen en la defensa de Rappi, así como del pago de los montos de las sanciones y multas que deban asumirse.

Queda estrictamente prohibido que el Aliado utilice los datos personales de los Usuarios de Rappi a los que tenga acceso en virtud del presente Convenio, para algún fin externo al objeto del presente. En dicho caso, la penalidad por el incumplimiento a la presente cláusula será de \$1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional)

El aviso de privacidad se encuentra en: <https://legal.rappi.com/mexico/aviso-de-privacidad-usuarios/>

Acuerdo total. El presente Acuerdo constituye la totalidad del acuerdo entre las Partes y, en consecuencia, sustituye cualquier otro acuerdo verbal o escrito anterior respecto de este mismo asunto. Las modificaciones que se introduzcan se harán por mutuo acuerdo entre las Partes y deberán constar por escrito.

Confidencialidad. Las Partes se obligan a mantener estricta confidencialidad sobre todo tipo de información compartida en desarrollo del presente Acuerdo. La información mencionada anteriormente será utilizada exclusivamente para el desarrollo del objeto del Acuerdo. El incumplimiento de esta obligación hará responsable a la Parte incumplida por los daños y perjuicios que se causen, directa o indirectamente a la Parte cumplida sin que ello impida la iniciación de las acciones civiles y penales correspondientes. La obligación

establecida en esta cláusula se mantendrá vigente, incluso después de la terminación de este Acuerdo. Se aclara que para el caso de que alguna de las Partes incumpla con lo establecido en la presente cláusula, será acreedor a la penalidad establecida en la cláusula denominada Manejo de Base de Datos.

Indemnidad. Las Partes acuerdan mantenerse en paz y a salvo respecto de terceros que pudieran ser afectados por una de las Partes, en atención a la obligación de mantenerse indemnes, responderán por los perjuicios que sus acciones u omisiones pudieran causar a terceros y por los que afecten a cualquiera de las Partes.

Notificaciones. Las Partes extenderán las notificaciones en los apartados indicados en la tabla al inicio del presente documento o al correo electrónico:

Rappi: **contacto.comerciales@rappi.com** y
luis@rappi.com

El Aliado: **rlosada@shakeshack.com.mx**

Cualquier cambio de dirección de notificaciones o de las personas encargadas de coordinar el Acuerdo, deberá ser notificada con una antelación de cinco (5) días hábiles a la otra Parte.

Jurisdicción. Las Partes acuerdan expresamente que se someten a la jurisdicción de las leyes y tribunales del a Ciudad de México, México, renunciando en este acto, a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de domicilio presente o futuro.

Vigencia y terminación. El presente Acuerdo tendrá una vigencia de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de

firma del presente Acuerdo, y se prorrogará automáticamente por periodos similares al finalizar cada periodo. En caso de que el Aliado, no desee prorrogar el Acuerdo deberá notificarlo a Rappi con un periodo no inferior a 60 (sesenta) días calendario a la fecha de terminación.

El presente Acuerdo terminará con justa causa en cualquiera de los siguientes eventos:

- 1.- Por mutuo acuerdo entre las Partes en cualquier momento de la ejecución del Acuerdo.
- 2.- Por decisión de autoridad competente.
- 3.- Por disolución o declaración de liquidación obligatoria de cualquiera de las Partes.
- 4.- Por cualquiera de las Partes cuando exista incumplimiento de las obligaciones por alguna de las Partes. Lo anterior aplicará, en caso de que la Parte que incumplió, no subsane ni remedie el incumplimiento dentro del plazo de diez (10) días calendario, contados a partir de la configuración del incumplimiento. No habrá lugar al pago de ningún tipo de multa a favor de la Parte incumplida en caso de que este incumplimiento ocurra.
- 5.- En caso de que el Aliado desee terminar unilateralmente el presente Acuerdo de manera anticipada, deberá notificarle a Rappi, con un periodo no inferior a 90 (noventa) días calendario a la fecha de terminación deseada.
- 6.- En caso de que el Aliado desee dar por terminado el presente contrato durante el primer año de vigencia del mismo, se obligará al Aliado a pagarle a Rappi de vuelta la cantidad depositada al Aliado por concepto de Fondo de Mercadotecnia. El pago de la penalidad deberá ser realizado

dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de terminación deseada, mediante consignación bancaria a la cuenta que Rappi le señale al Aliado para ese fin. Se aclara que la penalidad establecida en el presente párrafo no será aplicable cuando esta decisión se deba a causas de fuerza mayor o bien que el Aliado no continúe ofreciendo sus productos ni exhiba sus logos y marcas en una plataforma igual o similar a Rappi.

7. En caso de que Rappi desee dar por terminado el presente contrato durante el primer año de vigencia del mismo, se obligará Rappi a pagarle al Aliado el equivalente a la cantidad depositada al Aliado por concepto de Fondo de Mercadotecnia. El pago de la penalidad deberá ser realizado dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de terminación deseada, mediante consignación bancaria a la cuenta que el Aliado le señale a Rappi para ese fin.

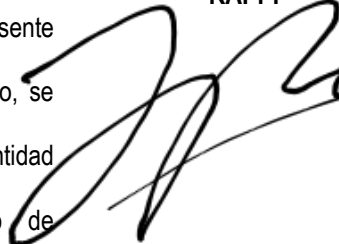
7. Posterior al primer año de vigencia del presente acuerdo cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el mismo sin responsabilidad, ni penalización alguna, notificando con cuando menos 90 (noventa) días anteriores a la fecha efectiva de terminación.

Las Partes convienen que Rappi no se verá obligado a pagar a ningún título y/o suma alguna de dinero por concepto de beneficios tangibles o intangibles que adquiera el Aliado en virtud del presente Acuerdo, ni por el posicionamiento que adquiera Rappi en virtud de los servicios prestados a través

de la Plataforma.

En fe de lo expuesto se firma por las Partes en 2 (dos) copias del mismo tenor y contenido por los representantes autorizados de cada una de las Partes. Se firma en la Ciudad de México el 29 de mayo de 2020 con efectos retroactivos al 19 de mayo del 2020.

RAPPI



Firma:

Nombre: Juan Pablo
Ortega Merino

EL ALIADO



Firma:

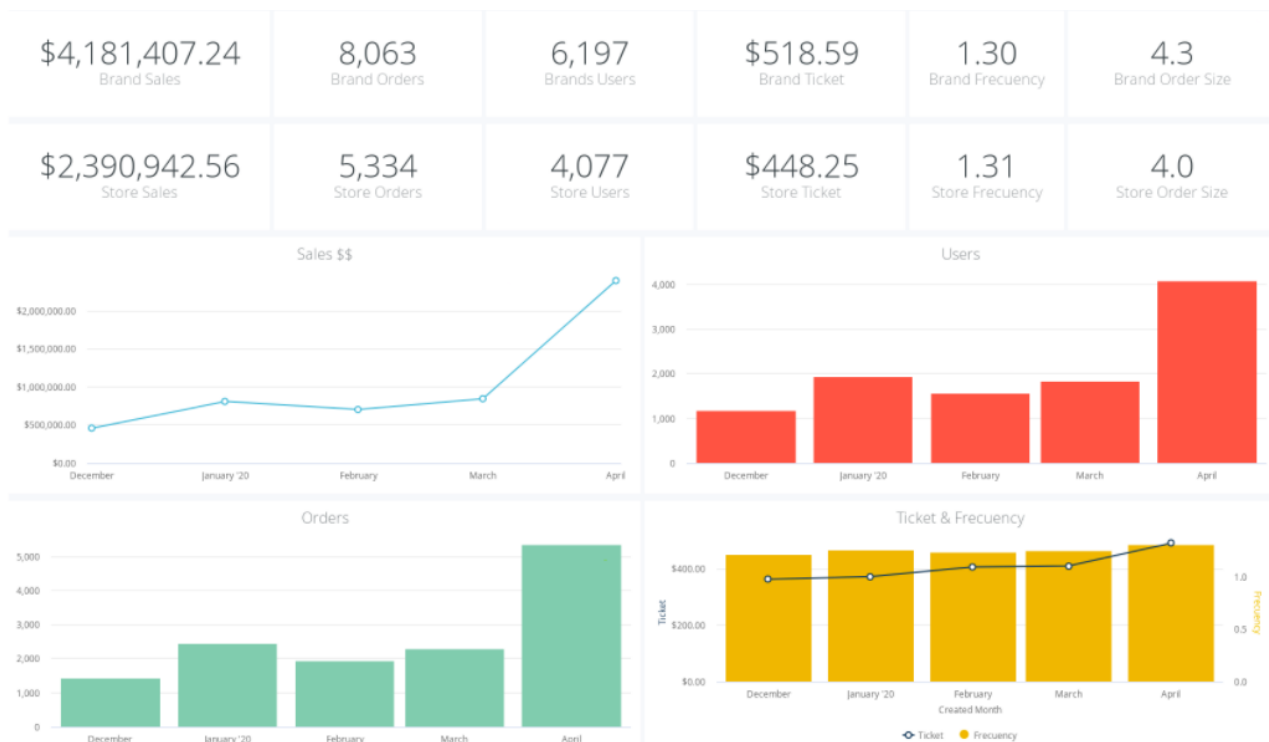
Nombre: Juan Carlos
Alverde Losada

ANEXO 1 – Flujo de reporte del Aliado dentro de la plataforma virtual Rappi

Formato Reporte Semanal

Mx Orders ID	Mx Stores Name	Mx Orders Created Time	Mx Products Name	Mx Order Product Unit Price	Mx Order Product Units	Mx Orders Payment Method	Mx Order Product Sum Total Price
66030757	Shake Shack	2020-04-26 21:27:23	Papas con Queso	79	1	cc	79
66030757	Shake Shack	2020-04-26 21:27:23	Malteada	79	1	cc	79
66030757	Shake Shack	2020-04-26 21:27:23	Shroom Burger	139	1	cc	139
66030757	Shake Shack	2020-04-26 21:27:23	Papas con Queso y Tocino	114	1	cc	114
66030757	Shake Shack	2020-04-26 21:27:23	Shack Stack	179	2	cc	358
66030757	Shake Shack	2020-04-26 21:27:23	SmokeShack	139	1	cc	139
66030514	Shake Shack	2020-04-26 21:25:10	Malteada	79	2	cc	158
66030514	Shake Shack	2020-04-26 21:25:10	ShackBurger®	113	1	cc	113
66030514	Shake Shack	2020-04-26 21:25:10	Papas con Queso	79	2	cc	158
66030514	Shake Shack	2020-04-26 21:25:10	Shroom Burger	154	1	cc	154
66030514	Shake Shack	2020-04-26 21:25:10	SmokeShack	189	1	cc	189
66030194	Shake Shack	2020-04-26 21:22:31	Hamburguesa	133	1	cc	133
66030194	Shake Shack	2020-04-26 21:22:31	SmokeShack	139	1	cc	139
66029840	Shake Shack - Cuajimalpa	2020-04-26 21:19:44	ShackBurger®	98	2	cc	196
66029840	Shake Shack - Cuajimalpa	2020-04-26 21:19:44	SmokeShack	139	1	cc	139
66029840	Shake Shack - Cuajimalpa	2020-04-26 21:19:44	Malteada	79	2	cc	158
66029840	Shake Shack - Cuajimalpa	2020-04-26 21:19:44	Papas	52	2	cc	104
66029437	Shake Shack - Cuajimalpa	2020-04-26 21:16:25	SmokeShack	139	1	cc	139
66029437	Shake Shack -	2020-04-26 21:16:25	SmokeShack	189	1	cc	189

Formato Reporte Mensual



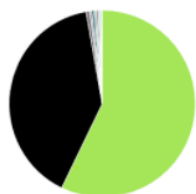
Consumption Moments

Created Day of Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
Created Hour of Day	Mx Orders	Mx Orders	Mx Orders	Mx Orders	Mx Orders	Mx Orders	Mx Orders
1 12	29	41	13	37	50	67	67
2 13	51	76	30	79	102	114	126
3 14	71	79	51	101	110	178	158
4 15	52	52	54	81	101	207	200
5 16	39	32	32	44	66	133	174
6 17	39	27	28	42	97	113	135
7 18	38	29	49	51	80	72	129
8 19	69	55	73	68	93	75	108
9 20	90	47	100	86	130	101	129
10 21	29	23	28	49	70	45	37
11 22	1	1	1	1	2	1	1

Product - Store

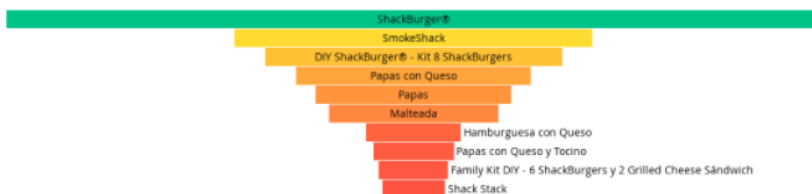
	Name	Name	Sum Total Price	SOM	Mx Orders	Mx Application Users	Sum Units	Gasto Promedio	Tamaño Ticket	Frequency
1	Shake Shack	ShackBurger®	740,789	32.5%	3,455	2,687	6,178	\$214.41	1.8	1.3
2	Shake Shack	Papas	184,756	8.1%	2,460	1,944	3,553	\$75.10	1.4	1.3
3	Shake Shack	Papas con Queso	216,038	9.5%	2,031	1,684	2,662	\$106.37	1.3	1.2
4	Shake Shack	SmokeShack	361,021	15.8%	1,574	1,326	2,244	\$229.37	1.4	1.2
5	Shake Shack	Malteada	140,784	6.6%	1,367	1,159	1,896	\$109.57	1.4	1.2
6	Shake Shack	Hamburguesa con Queso	85,387	3.7%	452	390	669	\$188.91	1.5	1.2
7	Shake Shack	Papas con Queso y Tocino	66,006	2.9%	505	456	579	\$130.70	1.1	1.1
8	Shake Shack	Limonada Shack-style	31,060	1.4%	302	243	392	\$102.85	1.3	1.2
9	Shake Shack	Shroom Burger	46,389	2.0%	275	239	326	\$168.69	1.2	1.2
10	Shake Shack	Malteada de Horchata	29,140	1.3%	267	243	310	\$109.14	1.2	1.1
11	Shake Shack	Shack Stack	56,812	2.5%	239	210	285	\$237.71	1.2	1.1
12	Shake Shack	Hamburguesa	32,735	1.4%	205	178	268	\$159.68	1.3	1.2
13	Shake Shack	FiftyFifty	19,785	0.9%	219	179	255	\$90.34	1.2	1.2
14	Shake Shack	DIY ShackBurger® - Kit 8 ShackBurgers	158,400	6.9%	201	194	220	\$788.06	1.1	1.0
15	Shake Shack	Hot Dog Res	22,400	1.0%	180	162	213	\$124.44	1.2	1.1
16	Shake Shack	Shack-ago Dog	15,895	0.7%	146	133	160	\$108.87	1.1	1.1
17	Shake Shack	Grilled Cheese	9,940	0.4%	132	117	142	\$75.30	1.1	1.1
Tot...			2,279,461	100.0%	5,334	4,077	21,115	\$427.35	4.0	1.3

Top Stores



● Shake Shack 57.18%
● Shake Shack - Cuzajmalpa 40.04%
● Shake Shack Miyana 0.63%
● Shake Shack - Satellite II 0.38%
● Shake Shack - Villa Latina 0.38%
● Shake Shack - Las Aguilas 0.37%
● Shake Shack - Naranjo 0.35%
● Shake Shack - Pileas 0.17%
▲ 162 ▼

Top Products



Sales last 12 Months

Created Month	Sum Total Price	Mx Orders	Mx Application Users	Sum Units	Gasto Promedio	Tamaño Ticket	Frecuency
1 2019-12	465,291	1,440	1,188	4,680	\$323.12	3.3	1.2
2 2020-01	778,002	2,452	1,947	7,299	\$317.29	3.0	1.3
3 2020-02	744,511	2,170	1,776	6,554	\$343.09	3.0	1.2
4 2020-03	1,313,145	3,561	2,859	12,119	\$368.76	3.4	1.2
5 2020-04	3,977,925	8,063	6,197	34,543	\$493.36	4.3	1.3
Tot...	7,278,874	17,686	11,085	65,195	\$411.56	3.7	1.6

Toppings

Sum Total Price	SOM	Mx Orders	Mx Application Users	Sum Units	Gasto Promedio	Tamaño Ticket	Frecuency	Description
945,072	37.1%	3,945	3,160	8,569	\$214.21	2.2	1.2	
633,892	27.8%	3,100	2,570	5,552	\$204.48	1.8	1.2	Sencilla
416,978	18.3%	1,819	1,527	2,511	\$229.23	1.4	1.2	Doble
194,895	8.6%	978	856	1,489	\$199.28	1.5	1.1	Pepinillo
193,366	8.5%	933	816	1,442	\$207.25	1.5	1.1	Cebolla
185,841	8.2%	841	697	1,228	\$220.98	1.5	1.2	Tocino
137,978	6.1%	623	551	1,050	\$221.47	1.7	1.1	Well Done
108,200	4.7%	1,181	1,019	1,572	\$91.62	1.3	1.2	Salsa de Queso de Aparte
101,985	4.5%	530	498	748	\$192.42	1.4	1.1	jitomate
94,825	4.2%	447	400	651	\$212.14	1.5	1.1	ShakeSauce
65,055	2.9%	325	286	438	\$200.17	1.3	1.1	Queso Amarillo
55,407	2.4%	278	264	378	\$199.31	1.4	1.1	Salsa Aparte
55,333	2.4%	346	283	433	\$159.92	1.3	1.2	Sin jitomate
47,690	2.1%	269	248	373	\$177.29	1.4	1.1	Lechuga
34,760	1.5%	371	319	440	\$93.69	1.2	1.2	Chocolate
33,417	1.5%	364	334	423	\$91.80	1.2	1.1	Vainilla
30,320	1.3%	139	123	190	\$218.13	1.4	1.1	Chiles Fueros
Tot...	2,279,461	5,334	4,077	21,115	\$427.35	4.0	1.3	

ID DEL CONTRATO

5ee0faf78e5b8e0fd2b87cb2

NOMBRE DEL CONTRATO

Legal MX - Acuerdo de Cooperación - Rappi & Shake Shack V 03.06.2020

TIPO DE FIRMA

Firma Digital

ESTATUS

Firmado y Completo

FIRMANTES**Nombre:** TECNOLOGIAS RAPPI, S.A.P.I. DE C.V.**Email:** juan@rappi.com**Hash:** iSY30N7b9f2mvX9e+Pij3QB1i+Iq6ml/W9RKqOd/1F8=**IP:** 187.162.218.232**Firmado el:** 10/Jun/2020 11:24**Nombre:** Operadora de Alimentos y Malteadas S.A.P.I. DE C.V.**Email:** jcalverde@toks.com.mx**Hash:** s/MW8vKDNJV3xsH3NA62X3UlkybsR5QUXqVtE4nclsw=**IP:** 189.236.46.185**Firmado el:** 17/Jun/2020 19:37**FECHA DE FIRMA**

17/Jun/2020 19:37

URL de la Auditoría<https://rappi.app.trato.io/r/ZtTgTmMf5>

*Este documento fue firmado con el uso de medios electrónicos y garantiza la integridad del documento, así como la identidad de los firmantes. La URL que se detalla en la parte superior permite validar las firmas electrónicas, el mensaje de datos y el estado del documento.

Document digitally certified by:

**Date:** 2020-06-17 19:37:31 -0500**Location:** Ciudad de México**Contract ID:** 5ee0faf78e5b8e0fd2b87cb2**Contract Name:** Legal MX - Acuerdo de Cooperación - Rappi & Shake Shack V 03.06.2020